

Contrat de collaboration dans le cadre du PAD

Entre les soussignés:

La société DIGITAL TECHNOLOGIE SENEGAL, dont le siège social est à Dakar (Keur Massar Jaxaay U12, Villa 242), représentée par M. Ahméline Gueye en sa qualité de gérant, ci-après désignée le Client d'une part,

Et .Alhousseynou AGNE, de nationalité sénégalaise demeurant à Yoff layene NV 004 et titulaire de la carte d'identité nationale n° 1271 2004 00682 Ci-après désigné le Prestataire », d'autre part,

Préambule

Dans le cadre du déploiement du programme « **1 Entrepreneur – 1 Vision** », ce contrat définit les principes, engagements et conditions de collaboration entre les parties.

Elle vise à instaurer une relation basée sur :

- Les compétences ou qualités du prestataire
- La performance • L'autonomie
- La transparence
- Et une vision commune de croissance

Attendu que les parties au contrat souhaitent, d'un commun accord, recourir à un contrat de prestation de services pour formaliser leur collaboration: Attendu que la société DIGITAL TECHNOLOGIE SENEGAL souhaite confier .Alhousseynou AGNE, une mission de collaborateur en télétravail afin de promouvoir ses activités;

Attendu que le Prestataire interviendra en toute indépendance, les parties entendant expressément exclure tout risque de requalification du présent contrat;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire, s'engage à assurer la **promotion et l'inscription de nouveaux clients** au programme « **1 Entrepreneur – 1 Vision** ».

Dans le cadre de cette collaboration, le Prestataire contribue activement au développement commercial du programme, à l'élargissement du portefeuille clients et à l'amélioration de la visibilité du projet auprès des TPE, PME, startups et porteurs de projets.

ARTICLE 2 – Missions du prestataire

Le Prestataire aura pour principales missions de :

- Identifier, prospecter et approcher de nouveaux clients potentiels ;
- Promouvoir efficacement le programme d'accompagnement digital (PAD) « **1 Entrepreneur – 1 Vision** » ;
- Maximiser le nombre d'inscriptions qualifiées et validées ;
- Mener des actions commerciales et marketing selon la stratégie définie et choisit librement par le prestataire;
- Assurer le suivi des prospects jusqu'à leur inscription effective ;
- Entretenir une relation professionnelle durable avec les clients ;
- Produire un **reporting hebdomadaire** et **rapport mensuel d'activité** ;
- Représenter le programme et le Client avec professionnalisme, engagement et intégrité.

Le Prestataire reste libre dans l'organisation de son travail, sous réserve du respect des orientations commerciales, des objectifs fixés et de l'image du Client.

ARTICLE 3 – Obligation du prestataire

Le Prestataire agit en toute indépendance et autonomie.

À ce titre, il s'engage à :

- Exécuter ses missions avec sérieux, diligence et professionnalisme ;
- Respecter les bonnes pratiques commerciales ;
- Préserver l'image, la réputation et les intérêts du Client ;
- Transmettre des informations exactes, sincères et vérifiables sur les prospects et clients apportés ;
- Respecter les procédures internes de validation des inscriptions ;
- Éviter tout comportement susceptible de nuire au programme ou à l'entreprise.

Le Prestataire reconnaît que sa performance, son implication et la qualité de son travail peuvent ouvrir la voie à des **opportunités d'évolution, de reconnaissance et d'accès à de nouveaux avantages**.

ARTICLE 4 – Rémunération & avantages

En contrepartie de ses prestations, le Prestataire percevra une **commission de 20 000 francs CFA TTC par client apporté, inscrit, validé et ayant effectivement effectué son paiement effective**.

Le règlement des commissions interviendra après validation de l'inscription et confirmation du paiement du client apporté.

Le client règlera la commission par chèque ou en espèces si nécessaire ou par paiement électronique selon le choix du prestataire.

Le Prestataire demeure seul responsable de ses obligations fiscales et sociales afférentes aux sommes perçues aucune cotisation sociale ne sera versée par le Client en faveur du Prestataire, ce dernier assumant l'intégralité des charges sociales requises en sa qualité de travailleur indépendant.

Avantages de performance du prestataire

Afin de valoriser l'engagement et les résultats du Prestataire, les avantages suivants sont accordés :

- **À partir de 10 clients validés** : un **Illimix d'une valeur de 7 500 FCFA** est offert selon l'opérateur du collaborateur;
- **À partir de 15 clients validés** : une **tablette** est mise à disposition ;
- **Au-delà de 18 clients validés** : les **frais de transport** engagés dans le cadre des missions seront remboursés, sur présentation de justificatifs par le prestataire au client;
- **À partir de 20 clients validés** : une **prise en charge médicale de 30 %** est accordée au Prestataire par le Client.

En outre, **à la fin de chaque mois**, les meilleurs collaborateurs et collaboratrices pourront faire l'objet de **récompenses spéciales** en reconnaissance de leurs performances, de leur discipline et de leur contribution au développement du programme.

Cette politique de rémunération et d'encouragement vise à créer une collaboration dynamique, motivante et tournée vers l'excellence et peut être amélioré selon le travail des prestataires.

ARTICLE 5 – OBJECTIFS DE PERFORMANCE

Dans le cadre de cette mission, les objectifs indicatifs du Prestataire sont fixés comme suit :

Objectifs hebdomadaires

- Minimum attendu : **2 inscriptions par semaine**

Objectifs mensuels

- Minimum attendu : **8 à 10 inscriptions par mois**

Ces objectifs ont pour finalité de stimuler et simuler la performance commerciale du Prestataire et d'encourager une progression constante. Ils constituent un repère de pilotage et d'évaluation de la collaboration.

5.1-Rapports d'activité

Dans l'exécution de ses missions, le Prestataire conserve une totale autonomie dans l'organisation de son travail. Il planifie librement son emploi du temps pour réaliser les prestations convenues, dans le respect des échéances éventuellement fixées d'un commun accord. Le Prestataire tiendra le Client régulièrement informé de l'avancement de ses travaux.

A ce titre, il adressera au Client des rapports périodiques détaillant les prestations effectuées et celles à venir. La fréquence et le format de ces rapports pourront être définis en fonction des besoins du Client. Sauf observation écrite du Client dans un délai de trois (3) jours suivant la réception d'un rapport, celui-ci sera réputé approuvé,

ARTICLE 6 – Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de **douze (12) mois**, renouvelable d'un commun accord entre les parties. Il comprend une **période d'essai de trois (3) mois** inclus.

Il prend effet le 04/05/2026 et arrivera à son terme le 03/05/2027, avec reconduction tacite, sauf opposition d'une des parties au moins un mois avant la date d'échéance.

Toutefois, le présent contrat pourra être **révisé, adapté ou restructuré** d'un commun accord entre les parties, notamment en cas :

- de promotion ;
- de changement de statut ;
- d'affectation à un autre projet ;
- ou d'évolution des responsabilités du Prestataire,

Dès lors que les performances du Prestataire sont jugées satisfaisantes ou que ses compétences sont considérées comme utiles pour d'autres missions ou projets au sein des activités du Client.

ARTICLE 7 - Exécution de la prestation

Le Prestataire s'engage à exécuter, avec diligence et professionnalisme, les missions convenues dans le cadre du présent contrat. A cette fin, il mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation desdites missions, conformément aux règles de l'art et aux objectifs fixés

8.1-Obligations de collaboration du Client

Le Client s'engage à mettre à la disposition du Prestataire toutes les informations et ressources nécessaires à la bonne réalisation de la mission. Il garantira également l'accès aux données utiles et apportera le soutien logistique ou humain approprié tout au long de l'exécution des prestations afin de permettre au Prestataire de remplir ses obligations.

8.2-Indépendance et autonomie du Prestataire

Le Prestataire intervient en qualité de prestataire de services indépendant. Il exerce son activité en toute autonomie. Le Prestataire organise librement son travail, déterminant lui-même son emploi du temps et ses méthodes de travail pour atteindre les résultats convenus. Il est libre de fournir ces services, sous réserve que ces activités parallèles n'affectent pas la bonne exécution des obligations envers le Client. Le Prestataire utilisera son propre matériel, ses outils et installations pour réaliser la mission. Sauf nécessité particulière liée à la qualité des prestations, il ne recourra pas aux ressources de la structure (équipements et locaux) du Client de façon permanente.

ARTICLE 8 -Nature des obligations

Les obligations mises à la charge du Prestataire au titre du présent contrat sont des obligations de moyens. Le Prestataire s'engage à fournir ses services avec professionnalisme, compétence et diligence. Toutefois, il ne garantit pas un résultat précis, car certains facteurs échappent à son contrôle. Son engagement porte sur les efforts et les méthodes employés, et non sur un résultat garanti. Le Prestataire s'engage à apporter ses meilleurs soins et à agir avec toute la compétence.

ARTICLE 9 -Nature des obligations

Les obligations mises à la charge du Prestataire au titre du présent contrat sont des obligations de moyens. Le Prestataire s'engage à fournir ses services avec professionnalisme, compétence et diligence. Toutefois, il ne garantit pas un résultat précis, car certains facteurs échappent à son contrôle énuméré dans l'article 13 ci-dessous. Son engagement porte sur les efforts et les méthodes employés, et non sur un résultat garanti. Le Prestataire s'engage à apporter ses meilleurs soins et à agir avec toute la compétence requise dans l'accomplissement des prestations prévues à l'Article 1 ci-dessus. Les parties conviennent expressément que le Prestataire ne s'engage que sur les moyens à mettre en oeuvre et non sur un résultat déterminé.

9.1- Responsabilité

Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des dommages résultant d'un acte accompli sur instruction ou mandat préalable du Client. En dehors de ce cas, la responsabilité du Prestataire pourra être engagée dans les conditions de droit commun, en cas de manquement prouvé à ses obligations contractuelles.

9.2-Obligation de confidentialité

Le Prestataire considère comme strictement confidentiels, et s'interdit de divulguer, toutes les informations, documents, données ou concepts dont il pourra avoir connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat. Toutefois, l'obligation de confidentialité ne s'appliquera pas aux informations qui seraient dans le domaine public à la date de leur divulgation, ou dont le Prestataire aurait déjà eu connaissance avant la signature du présent contrat, ou encore qui lui seraient légitimement obtenues de tiers indépendants.

ARTICLE 10 -Résiliation

Chaque partie pourra mettre fin au présent contrat sous réserve du respect d'un **préavis de quinze (07) jours** notifié à l'autre partie.

Le contrat pourra toutefois être résilié **immédiatement**, sans préavis, en cas de :

- faute grave ;
- non-respect des obligations contractuelles ;
- atteinte à l'image ou aux intérêts du Client ;

En cas de manquement par l'une ou l'autre des parties à l'une de ses obligations essentielles au titre des articles 3 , 8.1 et 8.2 ci-dessus, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par

la partie lésée, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. La résiliation s'entend sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la partie créancière du manquement pourrait prétendre.

ARTICLE 11 -Imprévision (clause de hardship)

Les parties reconnaissent que le présent contrat a été établi sur la base de conditions équitables et raisonnables pour leur coopération. Si toutefois, en cours d'exécution, les données économiques ou techniques ayant conduit à sa conclusion venaient à être modifiées de façon significative et imprévisible, provoquant pour l'une ou l'autre des parties une difficulté sérieuse d'exécution, les parties conviennent de se consulter mutuellement et de bonne foi en vue d'adapter les termes du contrat. Elles chercheront ensemble, dans un esprit de compréhension mutuelle, les ajustements nécessaires afin de rétablir un équilibre équitable initialement convenu.

La partie qui invoque l'imprévision devra notifier par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) à l'autre partie la survenance de l'événement imprévu, dans un délai maximal de douze (12) jours suivant cet événement. Cette notification devra préciser la nature de l'événement, la date de son occurrence, l'impact financier estimé sur l'exécution du contrat, et proposer des mesures d'ajustement ou de compensation. Passé le délai de douze (12) jours après l'événement, aucune demande de renégociation fondée sur l'imprévision ne pourra être exigée par la partie concernée.

ARTICLE 12 -Force majeure

Les parties conviennent de considérer comme cas de force majeure tout événement échappant à leur contrôle et rendant impossible l'exécution de tout ou partie des obligations contractuelles. Il s'agit notamment, sans que cette liste soit limitative, de catastrophes naturelles, de guerres (déclarées ou non), d'émeutes, de grèves générales, d'épidémies, de quarantaines, d'incendies, d'inondations exceptionnelles, d'accidents ou de tout autre événement imprévisible et irrésistible. Aucune des deux parties ne pourra être tenue responsable des retards ou manquements causés par un cas de force majeure, tant que celui-ci perdure. La partie qui se trouve affectée par un cas de force majeure devra en informer immédiatement l'autre partie par écrit en lui fournissant toutes les informations disponibles sur la nature et la durée prévisible de l'événement. L'autre partie devra accuser réception de cette information et les parties se concerteront, le cas échéant, sur les modalités de poursuite ou de suspension temporaire du contrat.

ARTICLE 13-Loi applicable

Le présent contrat est soumis au droit en vigueur en République du Sénégal. Il relève notamment des dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal. Les parties confirment que le présent accord relève du droit civil et commercial et non du droit du travail. Aucun lien de subordination n'étant établi entre elles.

ARTICLE 14 -Règlement des litiges

En cas de litige né de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat, les parties conviennent de rechercher une solution amiable dans un premier temps, notamment par la voie d'une conciliation. A défaut de résolution amiable, le différend sera porté devant les

juridictions compétentes du ressort de Dakar (Sénégal), auxquelles il est expressément fait attribution de compétence.

Fait à Dakar, le 02/05/2026, en deux (2) exemplaires

Pour le Prestataire (lu et approuvé)

Pour DIGITAL TECHNOLOGIE SENEGAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.